

0009300-76.2016.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, Código Penal, demonstra subsunção perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, em concurso de duas ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009300-76.2016.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 55/2016 - 4º

Distrito Policial de Campinas, 11780/2015 - 4º Distrito Policial de Campinas,

1562252/2015 - DELEGACIA ELETRONICA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Fernando Emke

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de WELLINGTON FERNANDO EMKE, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 19 de dezembro de 2015, por volta de 01hora, na Rua Anita Moretzshon, altura do número 226, Jardim Santana, nesta Cidade e Comarca de Campinas, o réu, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida contra a vítima M.R.S, subtraíram, em proveito de ambos, o veículo Honda/Fit, placas ERB-4128/Campinas e uma bolsa, pertencentes à vítima.

Portaria (pág. 05); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 06/09); boletim de ocorrência de autoria desconhecida (págs. 10/11); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 12/13); laudo pericial (págs. 40/41).

Por sentença proferida aos 27 de novembro de 2020 (pág. 110), em relação ao delito previsto no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, foi declarada extinta a punibilidade do acusado, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. No mais, por decisão proferida em 27 de novembro de 2020 (págs. 112/113), foi recebida a denúncia e o réu devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 139), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 145/148). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, a testemunha arrolada pelas partes e, após, o réu foi interrogado. Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia. A defesa pleiteou, preliminarmente, pela nulidade do processo, tendo em vista a invasão de domicílio. No mérito, requereu pela absolvição; Em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento do aumento da pena em razão do concurso de agentes, regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade. É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar arguida pela defesa de invasão de domicílio não merece prosperar. Por primeiro, cumpre ressaltar que o acusado, embora tenha afirmado em juízo que os policiais militares ingressaram na residência sem autorização, é certo que sequer indicou testemunhas que pudessem comprovar o alegado. Inclusive, em juízo, a testemunha Luís Paulo de Lima, foi categórica ao afirmar que a mãe do acusado autorizou a entrada dos policiais na residência. Oportuno destacar que, mesmo finalizada a instrução, foi dada oportunidade para o réu de arrolar testemunhas que pudessem comprovar o quanto por ele alegado, redesignando-se o ato, contudo, quedou-se este inerte, prevalecendo, portanto, as palavras dos policiais no sentido de que a genitora do réu, responsável pelo imóvel, autorizou o ingresso no local.

Quanto ao mérito, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de exibição, apreensão e entrega e pelo laudo pericial.

De mesma sorte, a autoria restou inconteste ante toda prova oral colhida e amealhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima, "M.R.S.", em sede administrativa, informou que no último dia 19, foi abordada por 02 (dois) indivíduos, ambos usando bonés. Na sequência, mediante grave ameaça simulando estar com uma arma sob a blusa, exigiram a entrega da chave do veículo e de sua bolsa. Os roubadores evadiram-se em seguida com o automóvel. Informou que no dia do depoimento, em sede policial, foi avisada de que seu veículo havia sido localizado, razão pela qual compareceu na Delegacia. Ainda, informou que não apresenta condições de reconhecer o indiciado, pois no momento do roubo, o indivíduo utilizava boné e moletom com capuz. Todavia, afirmou que o biotipo e altura do autor do delito e do acusado eram iguais.

Em juízo, informou que não tem condições de efetuar o reconhecimento pessoal. Disse que no dia dos fatos estava saindo da Igreja localizada no Jardim Santana e, quando foi buscar seu veículo Honda/Fit, dois rapazes jovens vieram em sua direção e anunciaram o assalto. Informou que um deles tinha uma arma, mas não se recorda se estava embaixo ou por cima do moletom do assaltante. Que uma "coisa" foi apontada para a declarante. Disse que um dos roubadores pegou a chave do veículo e o outro indivíduo pegou sua bolsa. Informou que os assaltantes levaram seu veículo. Disse que cinco dias depois, a polícia ligou durante a noite e a chamou para se dirigir ao 04º Distrito Policial. Informou que na Delegacia não teve condições de reconhecer o acusado, mas que o porte físico do assaltante era parecido com a pessoa que estava na Delegacia. Aduziu que localizaram seu veículo em uma vala.

A testemunha, Luís Paulo de Lima, policial militar, em sede administrativa narrou que no dia dos fatos receberam uma denúncia de que um indivíduo, que sabe ser procurado pela Justiça, estava na casa de sua mãe. Nesse sentido, o policial e seu companheiro de farda dirigiram-se até o local. Ao aportarem no endereço fornecido,

foram atendidos pela genitora do indiciado, a qual autorizou a entrada. Em seguida, observaram que WELLINGTON FERNANDO EMKE estava no local e, ao efetuarem revista no imóvel, localizaram um revólver de brinquedo, bem como chaves de um veículo HONDA. Na sequência, ao ser indagado, o acusado confessou que havia roubado tal veículo, no último sábado e que estava mantendo o mesmo escondido em um matagal. Nesse sentido, os policiais foram levados até o esconderijo e, conseqüentemente, lograram em encontrar o automóvel HONDA/FIT, placas ERB4128, produto de ilícito, qual seja um roubo cometido no dia 19 de dezembro de 2015, conforme boletim de ocorrência eletrônico 1562252/2015. Ainda, o acusado estava acompanhado de sua namorada, Daniele, e ao ser feita revista em sua bolsa, foi localizada uma porção de maconha. Ao ser indagada pelos policiais, ela disse que a droga pertencia a Wellington, fato confirmado pelo acusado.

Em juízo, disse que o acusado foi abordado e constava como procurado da Justiça. Na posse do réu encontraram um simulacro de arma de fogo e a chave do veículo da vítima. Ele disse que a chave era proveniente de roubo anterior e que o simulacro teria sido usado no crime. O acusado, inclusive, apontou o local onde estava o veículo roubado, qual seja, uma área de mata. Aduziu, por fim, que a mãe do acusado autorizou a entrada da polícia militar na residência.

A testemunha, Luiz Fernandes Pinto, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos de modo coerente e coeso com o narrado por sua colega de farda.

O réu, WELLINGTON FERNANDO EMKE, perante autoridade policial, confessou o delito cometido no último sábado, ocasião em que utilizou uma réplica de revólver para roubar o veículo HONDA/FIT. Ainda, informou que o outro autor do delito é seu comparsa, todavia, não soube fornecer seu nome e endereço. Ademais, no dia do depoimento, em sede policial, acrescentou o depoente que os policiais militares se dirigiram até sua residência, momento em que lhes mostrou onde o HONDA estava escondido. Quanto às drogas apreendidas, o acusado também confessou que são de sua propriedade e, que apenas estava as guardando na bolsa de sua namorada, haja vista que não queria que ninguém em sua casa as encontrassem.

Em juízo, disse que os policiais invadiram sua residência. Quando sua mãe abriu a porta, eles revistaram a casa e acharam a chave do veículo e uma porção de maconha. Os policiais disseram que iriam levar toda sua família se não confessasse o crime. Informou que apenas comprou o automóvel. Que já foi preso por assalto e receptação. Conseqüentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado o delito imputado ao réu, previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida contra a vítima M.R.S, subtraíram, em proveito de ambos, o veículo Honda/Fit, placas ERB-4128/Campinas e uma bolsa, pertencentes à vítima.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, Código Penal, demonstra subsunção perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, em concurso de duas ou mais pessoas.

Ainda que a vítima tenha afirmado não possuir condições de reconhecer o acusado, é certo que com o réu foi localizado com a chave do veículo da ofendida. Ademais, em juízo, a ofendida aduziu que o réu possuía características físicas semelhantes às do assaltante que lhe abordou.

Outrossim, o próprio acusado indicou aos policiais o local onde escondeu o automóvel subtraído, sendo este, portanto, posteriormente localizado e entregue à vítima.

Registre-se, quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, que estes foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação.

Destarte, inexistente qualquer contradição substancial que prejudique a validade dos

depoimentos ou que leve esta magistrada a crer que as narrativas foram fantasiosas ou inverídicas.

Os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266)

Outrossim, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT530/372).

São eles agentes do Estado, incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimento coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Destarte, a negativa do réu restou isolada diante de uma análise minuciosa dos fatos. Frisa-se que o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar a prova produzida. Inclusive, ressaltou que a versão trazida pelo réu em juízo é completamente oposta ao que fora dito em solo policial, sendo a sua confissão para autoridade policial deve prevalecer, porquanto harmônica com o restante do conjunto probatório.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange a causa de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas, prevista no § 2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, restou, de igual sorte, reconhecida, uma vez que foi comprovada pela prova oral produzida e demais elementos que dos autos constam.

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: “no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes.”

Não obstante é também o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação criminal. Roubo. Causa de aumento. Concurso de agentes. Prova. Vítima. Valor do depoimento. A identificação da autora concursiva é prescindível para a incidência da respectiva causa de aumento de pena, sendo a palavra da vítima suficiente para comprovar o concurso de agentes quando da prática de roubo.” (TJSP; Apelação Criminal 0062684-88.2012.8.26.0050; Relator(a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020) (grifei)

Vislumbra-se que, no caso em tela, a grave ameaça restou comprovada, vez que o acusado e seu comparsa simularam portar armas sob as vestes, o que impôs medo e temor à vítima, diminuindo, assim, sua capacidade de resistência.

Destarte, tal comportamento constitui meio idôneo intimidatório, bem como meio executório para realização do crime, pois criou fundados receios de iminente e grave mal.

Desse modo, restou evidente a grave ameaça empregada contra a vítima no crime em tela.

No mais, vale frisar que o delito no caso em tela restou consumado.

Para consumação do delito de roubo, conforme jurisprudência pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido: PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM

DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O

que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2.

Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa

subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como

argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 2 [...] 2. A jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de

roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que

por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da

vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas

vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 3 AGRADO REGIMENTAL. RECURSO

ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA

RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação

jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O

tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual

o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila,

fora da vigilância da vítima. [...] 4 Considerando esses precedentes, o Superior

Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do

Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do

bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em

seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo

prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

É indubitável que no caso em tela houve a inversão da posse, restando à

configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível se falar em

desclassificação.

Sendo assim, percebe-se que a empreitada criminosa do acusado se amolda ao

supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a

intranquilidade social, a violência e a insegurança, motivo pelo qual não se pode

passar impune.

Data vênua aos esforços da digna Defensora, a condenação é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59

do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro)

anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo em

vista os maus antecedentes do acusado (proc. 3016849-91.2013.8.26.0114 - fls.

116/117).

Na segunda fase, observada a agravante da reincidência específica (proc. 0080390-

91.2009.8.26.0114 - fls. 115/116), majoro a pena em 1/3 (um terço). Em seguida,

verificada a atenuante da confissão extrajudicial, reduzo a pena em 1/6 (um sexto),

resultando em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao

pagamento de 11 (onze) dias-multa. Tendo em vista que a reincidência específica

demonstra profissionalização na conduta criminosa, deixo de compensá-la com a

atenuante da confissão extrajudicial. Nesse sentido: "A reincidência específica,

porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando

uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente

que a reincidência genérica" (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento relativa ao concurso de agentes,

aumento em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses

e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu WELLINGTON FERNANDO EMKE ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena do acusado, ante o quantum de pena aplicada, periculosidade do delito cometido, bem como pela reincidência específica do acusado, sendo incabível, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

"Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

O réu poderá recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu solto durante a instrução processual.

Com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA